

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

Madde 1- TARAFLAR ve SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu Sözleşme, bir taraftan TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Bundan sonra "Banka" olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan Müşteri ve Kefil/Kefiller arasında, Müşteri'nin satın alacağı konutun finansmanında kullanılmak üzere veya Müşterinin sahip olduğu konutun teminatı altında veyahut bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla Banka tarafından Müşteri'ye tarafların karşılıklı vardıkları mutabakat sonucu kabul edilen ve aşağıda yazılı olan hükümler doğrultusunda Konut Finansmanı Kredisi (Bundan sonra "Kredi" olarak anılacaktır) tesis edilmesini ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Madde 2- KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI ve ŞEKLİ

2.1. Banka Krediyi, Kredi konusu konuta ilişkin ekspertiz raporu, Müşteri ve/veya Kefil/Kefillerin ödeme gücü, kredi itibarı, Bankaya beyan ve ibraz ettikleri bilgi ve belgelere göre ve işbu Sözleşmede belirtilen şartlar altında konut üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesi ve talep edilecek diğer teminatların sağlanması kaydıyla tahsis etmektedir. Banka uygun bulduğu takdirde, işbu sözleşme kapsamında birden fazla Kredi kullandırabilecektir.

2.2. Müşteri ve/veya Kefil/Kefillerin Bankaya vermiş oldukları bilgi ve belgelerin doğru olmadığının öğrenilmesi, Bankaca talep edilen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi, yapılan istihbaratın veya ekspertiz incelemesinin olumsuz sonuçlanması, ipotek ve/veya Banka tarafından talep edilen diğer teminatların tesis edilmemesi, konuta ilişkin zorunlu sigortaların yaptırılmaması veya haklı sebeplerin varlığı halinde, Banka Krediyi kullandırmaktan vazgeçebilir ve/veya Kredi limitini azaltabilir.

2.3. Müşteri, kredi açılmasının uygun görülmemesi halinde, işbu Sözleşme ve eklerinde öngörülen Bankaca bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretleri/masrafları ödemeyi taahhüt eder. Söz konusu ücretler/masraflar Müşteriden tahsil edilmiş ise, iade edilmez.

2.4. Banka Krediyi nakden veya Müşterinin adına açılacak/mevcut hesabına virman yapmak suretiyle veyahut Müşterinin yazılı talimatı üzerine doğrudan satıcı/yüklenici firmaya ödeyebilir. Sözleşmenin birden

fazla Müşteri tarafından borçlu sıfatıyla imzalanması halinde Kredi Banka tarafından Müşterilerden herhangi birinin hesabına yatırılabilir.

2.5. Müşteri, Krediyi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve işbu Sözleşmede belirtilen amaçlara uygun olarak kullanacağını, mesleki veya ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Kredi konusu konut ile ilgili olarak müşteri ile satıcı/yüklenici arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların Kredinin geri ödenmesine engel olmayacağını ve ödemelerin ertelenemeyeceğini ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerine hiçbir etkisi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

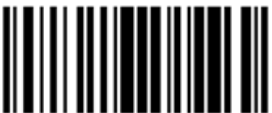
2.7. Müşteri, Bankanın yaptıracığı ekspertiz incelemesi ve/veya kendi yapacağı kredi çalışması için kredi konusu konuta ait tapu bilgi ve belgeleri ile talep edeceği teminatlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bankaya ibraz edecek olup, bu belgelerin talep edilmiş olması, Banka'nın kredi tahsis edeceği şeklinde yorumlanamaz.

2.8. İşbu Sözleşmede Bağlı Kredi koşullarının bulunmadığı hallerde Banka, Krediyi belirli bir satıcı ile imzalanacak satış sözleşmesi ve/veya belirli bir malın satın alınması şartıyla vermemekte olup, kredi konusu konut Müşteri tarafından belirlenmiştir.

Madde 3- "AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN" KAPSAMINDA KULLANDIRILAN KONUT KREDİLERİ

3.1. Kredinin, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında kullanılması halinde, işbu Sözleşmede belirlenen Aylık Akdi Faiz Tutarının mevzuatta belirlenen kısmı, ilgili Bakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanacaktır.

3.2. Söz konusu faiz desteği, Ödeme Planında gösterilen her bir taksit tutarının Müşteri tarafından ödenmesini takiben Banka'ca Bakanlığa yapılacak bildirim üzerine Banka'ya aktarılacak ve bunu müteakip ilgili tutar Müşteri hesabına iade edilecektir. Faiz desteğinin Müşteri hesabına alacak kaydedilebilmesi ilgili taksit tutarının tamamının Müşteri tarafından ödenmiş olmasına ve Bakanlığın faiz desteğini ödemesine bağlı olup, ödeme süresi Bakanlıkça belirlenmektedir. Müşteri, faiz



06009